

PARKHAUS ELBL
Betriebsgesellschaft.m.b.H.
1010 Wien, Seitenstettengasse 5/15
Tel.: 01/532 47 75 FAX. DW 20
FN 194 916 t DVR 1057511

Der Vertragsgegenstand des Garagennutzungsvertrages (im Folgenden kurz „Vertrag“) ist die Abstellung des/der umseits hinsichtlich Type und polizeilichem Kennzeichen bezeichneten PKW(s) (im Folgenden kurz „Fahrzeug“).

Der Einsteller erteilt seine Zustimmung im Sinne des § 4 Z 14 Datenschutzgesetz zur automationsunterstützten Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten.

(1) Der Einsteller ist berechtigt, für die Laufzeit des Vertrages in die Garage einzufahren und das Fahrzeug auf den bestehenden, für Dauerparker vorgesehenen Parkplätzen abzustellen, ohne dass jedoch ein Anspruch auf einen bestimmten Parkplatz besteht. Die Einfahrt oder das Abstellen eines anderen Fahrzeuges, als des im Vertrag genannten oder eines Fahrzeuges ohne polizeilichen Kennzeichens ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Garagenunternehmens zulässig, widrigenfalls eine kostenpflichtige Entfernung aus der Garage vorgenommen wird.

Sollte der Stellplatzbenutzer / Mieter einen Fixstellplatz bzw. ein Reserviert Schild von der RPE zugewiesen bekommen, verpflichtet sich dieser bei Vertragsabschluß im Falle einer fremdwidrigen Benutzung durch Dritte auf jegliche Geltungsmachung (Besitzstörungsklage, Unterlassungserklärung) von Ansprüchen zu verzichten.

(2) Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Tag der Ausfolgung der Parkkarte. Ist eine Vertragsdauer festgelegt, endet das Vertragsverhältnis nach deren Ablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf, ansonsten gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Eine Kündigung ist durch beide Seiten schriftlich, jeweils unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten möglich. Mindestvertragsdauer 3 Monate.

(3) Das monatliche Entgelt ist jeweils am Ersten eines jeden Monats im Vorhinein zur Zahlung fällig, wobei Zahlungen auf dem Bankweg zu erfolgen haben. Werden an das Garagenunternehmen Barzahlungen geleistet, werden diese nur anerkannt, wenn eine entsprechende schriftliche Einzahlungsbestätigung ausgestellt wird. Der Einsteller nimmt zur Kenntnis, dass das Garagenunternehmen berechtigt ist, das Entgelt mit zweimonatiger Vorankündigung anzuheben. Eine Rückvergütung wegen Nichtinanspruchnahme vertraglicher Leistungen durch den Einsteller ist ausgeschlossen. Wird bei der Einfahrt die Parkkarte nicht verwendet, sondern ein Kurzparkticket gezogen, so wird die dadurch anfallende Kurzparkgebühr nicht rückvergütet.

Für die Parkkarte wird eine Kaution in der Höhe eines monatlichen Entgeltes eingehoben, welche bei Vertragsbeendigung gegen Rückgabe der unbeschädigten Parkkarte, Entfernung des Fahrzeuges aus der Garage sowie Erfüllung offener Ansprüche des Garagenunternehmens rückerstattet wird. Eine Verzinsung der Kaution wird nicht vorgenommen. Die Kaution verfällt bei Nichtrückstellung der Parkkarte oder Nichtentfernung des Fahrzeuges aus der Garage, wobei die Geltendmachung darüber hinaus gehender Ansprüche jeweils vorbehalten bleibt.

Für den Fall, dass der Einsteller mit seinen Leistungen in Verzug gerät, sind 12% Verzugszinsen pro Jahr vereinbart. Weiters ist der Einsteller verpflichtet im Verzugsfall sämtliche Kosten (Mahnspesen, Kosten eines Inkassobüros, Auskunft- und Anwaltskosten), aber jedenfalls nur solche die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.

(4) Das Garagenunternehmen haftet nicht für das Verhalten Dritter, insbesondere nicht für Beschädigungen, Vandalismus, Diebstahl oder Einbruch, gleichgültig ob sich diese Dritten befugt oder unbefugt in der Garage aufhalten. Das Garagenunternehmen haftet nur für Schäden (ausgenommen Personenschäden), die von seinen Dienstnehmern oder Gehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden, wobei insbesondere auch keine Haftung für Folgeschäden, sonstige mittelbare Schäden und Verluste oder entgangenen Gewinn übernommen wird.

Das Garagenunternehmen haftet auch nicht für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch höhere Gewalt wie insbesondere Feuer, Erdbeben, Hochwasser, Versagen technischer Einrichtungen oder behördliche Verfügungen entstehen. Jede Haftung (mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden) des Garagenunternehmers ist der Höhe nach mit der Deckungssumme der abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung beschränkt.

Im Bereich der Garage kommt die StVO sinngemäß zur Anwendung. In der Garage ist, sofern nicht abweichend beschildert, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h einzuhalten. Die angebrachten Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen sind genau zu befolgen.

Beim Abstellen des Fahrzeuges sind die entsprechenden Stellflächenmarkierungen unbedingt einzuhalten. Wird das Fahrzeug so abgestellt, dass angrenzende Abstellplätze nicht entsprechend der Stellflächenmarkierung benutzt werden können, ist für solcherart mitbenützte Abstellflächen die nach dem angeschlagenen Tarif fällige Parkgebühr für die tatsächliche Dauer der missbräuchlichen Nutzung, wenigstens aber für vier Stunden zu entrichten. Darüber hinaus behält sich das Garagenunternehmen das Recht vor, das Fahrzeug ordnungsgemäß auf eine Abstellfläche zu verbringen.

(5) Das Garagenunternehmen ist berechtigt den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen, die Parkkarte einzuziehen und Schadenersatz zu begehren, wenn der Einsteller

- mit der Bezahlung des Entgeltes länger als fünf Tage im Verzug ist;
- die Parkkarte missbräuchlich verwendet;
- sonstige Vertragsbedingungen oder die sich aus der StVO ergebenden Pflichten gröblich verletzt.

(6) Der Einsteller verzichtet auf die Geltendmachung jedweder Ersatzansprüche aus kurzfristigen Störungen oder Unterbrechungen der Garage. Die jeweiligen Öffnungszeiten der Garage sind im Aushang ersichtlich. Die Ein- und Ausfahrt ist nur während dieser Zeiten möglich. Das Garagenunternehmen behält sich das Recht vor, die Öffnungszeiten den betrieblichen Gegebenheiten entsprechend anzupassen.

(7) Die Garage samt ihren Einrichtungen ist vom Einsteller schonend und sachgemäß zu behandeln. Der Einsteller haftet dem Garagenunternehmen für schuldhaft verursachte Schäden welche durch eine befugte oder unbefugte Benützung des Fahrzeuges und/oder der Parkkarte durch Dritte entstehen, dies unabhängig einer Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber solchen Dritten.

(8) Den Einsteller trifft die Pflicht die Parkkarte sorgfältig und sicher zu verwahren. Der Verlust der Parkkarte ist der Garagenleitung unverzüglich zu melden. Schäden, welche aus dem Verlust der Parkkarte resultieren treffen den Einsteller. Wird der Bereitschaftsdienst aus Gründen, die nicht vom Garagenunternehmen zu vertreten sind, zur Ausfahrt oder für andere Dienste vom Einsteller in Anspruch genommen, so sind die dafür festgelegten Leihgebühren gemäß Aushang zu entrichten.

(9) Gerichtsstand ist Wien. Gegen Letztverbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist gemäß § 14 KSchG jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz des Einstellers liegt.

(10) Abänderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

(11) Mitteilungen gelten als rechtmäßig erfolgt, wenn sie der jeweils anderen Vertragspartei an die umseits angeführte bzw. zuletzt mitgeteilte Adresse geschickt werden. Den Einsteller trifft die Pflicht allfällige Adressänderungen oder Änderungen der maßgeblichen Fahrzeugdaten dem Garagenunternehmen unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

(12) Falls der Einsteller bei Beendigung des Vertrages das Fahrzeug nicht fristgerecht aus der Garage entfernt, steht dem Garagenunternehmen weiter das vereinbarte Entgelt als Benützungsentgelt zu.

(13) Die Nichteinhaltung von Vertragsbestimmungen, insbesondere Zahlungsverzug gemäß Punkt (5) oben, berechtigen das Garagenunternehmen, das eingestellte Fahrzeug zurückzubehalten oder zu entfernen und auf öffentlichem Grund abzustellen.

(14) Ist der Einsteller mit der Bezahlung des vereinbarten Entgeltes mehr als vier Monate im Rückstand und ist das Fahrzeug in Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes bereits mehr als drei Monate blockiert, hat das Garagenunternehmen das Recht, nach Einholung eines Sachverständigengutachtens, das Fahrzeug zu verwerten. In diesem Fall hat der Einsteller den Anspruch auf den Verwertungserlös abzüglich der angefallenen Kosten aus dem Vertrag. Sollten die Entsorgungskosten den Verwertungserlös übersteigen, bleibt die Geltendmachung eines entsprechenden Anspruchs gegen den Einsteller vorbehalten.

Wird ein, sich in der Garage befindliches Fahrzeug vom Einsteller nach erfolgter, rechtzeitiger Verständigung nicht rechtzeitig aus der Garage entfernt, stimmt der Einsteller zu, dass das Fahrzeug nach Wahl des Garagenunternehmens auf dessen Kosten in eine gleichwertige, andere Garage verbracht wird. Das Garagenunternehmen ist dabei verpflichtet den Einsteller unverzüglich vom aktuellen Standort des Fahrzeuges zu verständigen.

(15) Die in der Garage ausgehängte Parkordnung wurde vom Einsteller zur Kenntnis genommen und gilt hinsichtlich der Benützung der Garage jedenfalls das Folgende:

1. Untersagt ist das Rauchen sowie die Verwendung von Feuer und offenem Licht.
2. Untersagt ist das Einfahren sowie Abstellen von Fahrzeugen mit undichtem Vergaser oder Tank, welche Öl oder Treibstoff verlieren, oder mit Flüssiggas betrieben werden. Die Garage ist nicht beheizt, so dass für die Frostsicherheit des Fahrzeuges der Einsteller zu sorgen hat.
3. Untersagt ist die Durchführung von Service- und Reinigungsarbeiten jeglicher Art an in der Garage abgestellten Fahrzeugen.
4. Nach Abstellen des Fahrzeuges ist dieses ordnungsgemäß zu sichern und zu versperren.
5. Der Einsteller haftet für durch ihn verursachte Beschädigungen an anderen Fahrzeugen, an Garageneinrichtungen oder Verkehrszeichen. Derartige Vorfälle sind unverzüglich der Garagenleitung zu melden.
6. Sollte trotz Entzug der Parkberechtigung aufgrund dieses Vertrages das betroffene Fahrzeug nicht binnen 24 Stunden aus der Garage entfernt werden, ist das Garagenunternehmen berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten und Gefahr des Einstellers aus der Garage zu entfernen.
7. Den Anordnungen des Garagenpersonals ist im Interesse sämtlicher Kunden Folge zu leisten.